

1000885-62.2021.8.26.0486

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Quatá

Foro: Foro de Quatá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... da indenização por danos morais deve ser majorado para R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante/vencedor, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Apelação de Dallas Rent a Car Ltda improvida. Apelação de Ferdinando Desideri Neto e Andrezza Cristina da Rocha Lima provida. (TJ-AM 07000698320128040001 AM 0700069-83.2012.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Quatá

Foro de Quatá

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Rui Barbosa, 844, Quata - SP - cep 19780-000

1000885-62.2021.8.26.0486 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1000885-62.2021.8.26.0486

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Edson Aparecido Meneghetti Júnior e outro

Requerido:

Localiza Rent A Car Aluguel de Carros e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO BAREA BORGES

VISTOS.

Atento à conexão e reunião dos processos n. 1000885-62.2021 e 1000086-82.2022, passo ao julgamento conjunto.

1. RELATÓRIO

1.1 - Relatório do processo n. 1000885-62.2021

Edson Aparecido Meneghetti Junior e Eric Cristiano Pessoa ajuizaram a presente ação contra Localiza Rent a Car e A-Tração Locadora Ltda. Alegam os autores, em suma, que o primeiro autor locou um veículo junto às requeridas e, durante viagem realizada com ele, no qual o segundo autor conduzia o veículo e o primeiro o acompanhava em outro carro, foram parados pela Polícia Rodoviária e ao ser solicitado os documentos, houve a verificação de que o licenciamento do carro locado não se encontrava em dia. Afirmaram que, por essa razão, o carro seria apreendido, tendo permanecido na beira da estrada por tempo razoável, até que foram informados pelos policiais que, por falta de meios, o carro não seria recolhido para o pátio, havendo apenas a autuação. Afirmaram ainda que, na vigência do contrato de locação, houve um pequeno acidente entre o veículo locado, mas não

registraram o boletim de ocorrência pelo fato do licenciamento não estar atualizado. Por fim, aduziram que, no momento da devolução, embora o locatário tenha se responsabilizado pelos danos causados, foi depois surpreendido com uma cobrança de elevados valores, sem ter tido a chance de realização de orçamentos em outros locais, o que não era compatível com os mínimos danos causados. Por fim, argumentam que houve cobrança indevida pela ré de R\$800,00.

Pediram os autores: i) condenação solidária das rés pelo pagamento do valor da multa, decorrente do auto de infração de trânsito 1N658299-4; ii) obrigar solidariamente as rés a dar como encerrado o contrato de locação, na data e horário de entrega do veículo junto ao pátio da segunda ré, ou seja, no dia 04 de outubro de 2021, às 14h04min.; iii) condenar as rés solidariamente em restituir em dobro a importância indevidamente cobrada, consistente na quantia de R\$ 1.600,00 (R\$ 800,00 X 2 = R\$ 1.600,00); iv) obrigar a rés a fazerem no mínimo mais 02 orçamentos, ou então, que autorize o primeiro autor, a ter acesso ao veículo, para fazer orçamentos em empresas de funilaria credenciadas com a seguradora das rés; v) condenar as rés solidariamente, a reparar moralmente os autores, em importância não inferior a R\$ 5.000,00, para cada um deles.

Citadas, as requeridas apresentaram contestação às fls. 71/80 e fls. 185/191, respectivamente, ambas pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A primeira requerida arguiu, preliminarmente, ilegitimidade ativa do segundo autor, além de falha na representação processual. No mérito, alegou que não houve o registro do boletim de ocorrência pelos autores, tampouco há imagens dos fatos narrados, bem como não houve comprovação de que foi realizada cobrança da multa e muito menos pagamento dela pelo locatário Sr. Edson. Argumentou que o valor cobrado pelo sinistro é avaliado pela equipe e assistência contratada e especializada nos termos do contrato avençado. Sustentou, ainda, que a situação narrada na inicial não enseja qualquer reparação de danos morais, motivo pelo qual a improcedência é de rigor.

A segunda requerida, por sua vez, reiterou a preliminar arguida de ilegitimidade ativa do segundo autor. No mérito, aduziu que o autor sequer informou a ocorrência dos danos no veículo e tampouco apresentou boletim de ocorrência. Dessa forma, sustenta que sendo o autor culpado pelo acidente, é de sua responsabilidade pagar os danos. Afirmou, também, que o acionamento da cobertura securitária contratada pelo autor é totalmente condicionado à apresentação de boletim de ocorrência, tal como preconiza a cláusula 8.3. do contrato, o que não foi feito pelo autor, impedindo que eles gozassem de eventual seguro, e que a falta de licenciamento não impedia qualquer realização do boletim de ocorrência. Por fim, no tocante a autuação por conta do suposto não licenciamento do veículo, afirmou que eventuais multas de natureza pecuniárias serão suportadas pela requerida e que a situação não é suficiente para caracterização de danos morais.

O processo foi instruído em conjunto com os autos conexos (fls. 230/231), e, em alegações finais, a requerida reiterou os termos de sua contestação (fls. 237/239).

1.2 - Relatório do processo n. 1000086-82.2022

A-Tração Locadora Ltda ajuizou ação de cobrança contra Edson Aparecido Meneghetti Junior. Aduziu, em suma, que em 30 de setembro de 2021, o requerido contratou junto a autor a locação de um veículo, modelo CHEVROLET ONIX, e na mesma data, por volta das 14h11min o veículo fora retirado das dependências do estabelecimento na autora, ficando em posse do requerido até 04/10/2021, por volta das 16h35min, totalizando um total de 04 (quatro) diárias. Aduziu que o veículo fora devolvido pelo requerido com diversas avarias, todas descritas no documento em anexo, sendo que no ato da devolução o requerido não informou a origem dos danos e não apresentou boletim de ocorrência, de forma que deve ser responsabilizado pelo seu pagamento. Assim, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de R\$ 4.613,35, que representa o valor a ser gasto no conserto do veículo.

Citado, o requerido contestou o feito às fls. 24/33. Aduziu, em suma, inépcia da inicial e, no mérito, que o veículo não apresentava diversas avarias, e como narrado no processo conexo, assumiu a responsabilidade pelos danos, explicando que não pode fazer o boletim de ocorrência, em razão do veículo locado não estar

licenciado. Apontou que, quando fez a devolução do veículo locado, informou os funcionários da autora sobre os danos, e se responsabilizou por arcar, no entanto, antes mesmo que fizesse orçamento do valor do conserto, o automóvel locado foi levado ao pátio, e simplesmente, se negaram a encerrar o contrato de locação, tendo depois aparecido uma cobrança de valores muito acima do que a média de mercado e o esperado para a espécie. Sustentou que devem ser feitos outros orçamentos e considerando que houve contratação de seguro para o veículo. Por fim, aduziu que outras cobranças feitas pela autora se mostram ilegais e não devem ser acolhidas. Réplica às fls. 246/249.

O processo foi instruído em conjunto com os autos conexos (fls. 260/261), tendo decorrido o prazo legal sem apresentação de alegações finais.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

Os processos encontram-se aptos para julgamento, tendo em vista que as provas produzidas até então são suficientes ao deslinde da questão, sendo desnecessárias a produção de outras provas.

De início, constato que dois dos pedidos iniciais formulados pelos autores do proc. 1000885-62.2021 não possuem interesse de agir, quais sejam, a "condenação solidaria das rés pelo pagamento do valor da multa, decorrente do auto de infração de trânsito 1N658299-4" e "obrigar solidariamente as rés a dar como encerrado o contrato de locação, na data e horário de entrega do veículo junto ao pátio da segunda ré, ou seja, no dia 04 de outubro de 2021, as 14h04min".

Isso porque, verifico que as próprias requeridas informaram, desde a primeira manifestação dos autos, que eventual multa referente ao licenciamento será suportada por ela.

Ademais, também indicaram que, já administrativamente, o contrato foi encerrado no dia 04/10/2.201, totalizando um total de 04 diárias.

Assim, quanto aos referidos pedidos, vislumbro que nunca houve sequer controvérsia, motivo pelo qual falta ao autor interesse de agir, motivo pelo qual OS JULGO EXTINTO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Quanto as questões preliminares arguidas em ambos os feitos pelos requeridos, reputo que se confundem com o mérito, como antes já destacado em decisão proferida por este juízo, e com ele será analisado.

Quanto ao mérito propriamente dito dos demais pedidos formulados em ambos os feitos, impende frisar que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos processos em questão, pois a questão diz respeito a serviços fornecidos pelas empresas locadoras no mercado de consumo.

Assim, o locatário é consumidor direta de seus serviços (consumidor em sentido estrito), e o segundo autor do primeiro processo consumidor por equiparação (CDC, art. 17), porque, pelas suas alegações iniciais, teria sido vítima de falha na prestação dos serviços.

Feitas tais considerações, passo ao julgamento do mérito, desde já adiantando que os pedidos formulados em ambas as ações procedem em parte.

Contudo, antes da análise dos pontos controvertidos, reputo adequado a transcrição dos depoimentos prestados em juízo.

O autor Edson Aparecido Meneghetti Junior, em seu depoimento pessoal, afirmou que alugou o carro para um evento em São Paulo. Afirmou que teve uma pequena colisão do rabicho de uma camionete com o carro, mas foi de pequena monta. Apontou que, quando devolveu na localiza, avisou e eles já levaram para a FIAT orçar e voltaram com um orçamento de R\$3.000,00. Apontou que não realizou o BO no local em que teve o acidente porque o carro seria preso, porque estava sem licenciamento. Afirmou que tinha seguro para o carro, e indagou se não seria de R\$800,00 da franquia apenas e falaram que não. Apontou que o carro não voltou da FIAT e não conseguiu tirar sequer fotos do carro porque a Localiza não deixou o carro sair mais da FIAT. Afirmou que acionou a polícia até no dia. Apontou que a colisão foi com a própria camionete do depoente. Apontou que pagou um valor adicional para outro condutor, no mesmo dia da retirada do veículo. Afirmou que foram parados pela polícia na ida para São Paulo, mesmo tendo horário marcado para pegar a casa no airbnb, e por conta disso, chegaram com quase 2 horas de atraso, por conta de ter ficado parado

na estrada esse tempo porque o policial estava procurando pátio para levada do veículo.

O autor Eric Cristiano Pessoa, em seu depoimento pessoal, afirmou que o acidente ocorreu com o rabicho da camionete do autor encostando no veículo locado. Apontou que o acidente ocorreu na casa em que estavam, no evento. Apontou que foi o depoente que foi dirigindo até São Paulo e, pelo que sabe, no mesmo dia já foi solicitado o condutor adicional. Apontou que esse pedido foi feito no mesmo dia da retirada, mas não presenciou. Apontou que, indo para São Paulo, próximo a Itu, o carro que o depoente dirigia, locado, foi parado pela polícia. Afirmou que passou uns 40 minutos e a polícia não voltava, e o depoente foi perguntar o que aconteceu, tendo o policial falado que o carro estava irregular e seria apreendido. Apontou que, depois, passou mais uma hora, tendo ficado no total duas horas, quando o policial indicou que não havia local para ser apreendido o carro, então acabou liberando com a multa.

A testemunha Carlos Blenroth afirmou que estava acompanhando os autores na viagem, estando na camionete do autor Edson, e um ônix locado seguia junto. Apontou que o ônix era dirigido pelo autor Eric. Afirmou que, num momento, o veículo ônix foi parado pela polícia militar e ficaram muito tempo parado. Apontou que não presenciou porque estava em outro veículo, mas o Eric avisou que o carro não poderia estar circulando, tendo ele falado que estava sem o licenciamento. Apontou que acredita que ficaram parados de uma hora e meia a duas horas. Afirmou que esse atraso acabou gerando um atraso para a chegada na casa alugada para o evento. Afirmou que não viu a batida, mas viu depois o pessoal falando que a camionete tinha batido no ônix, mas o depoente não viu o acidente e nem presenciou. Apontou que quando chegaram em SP, pegaram um certo trânsito, mas somente porque ficaram parados na estrada um bom tempo por conta da abordagem policial, já que haviam programado de chegar em horário sem trânsito.

A testemunha Marco Aurelio de Bens afirmou que, no dia, acompanhou os autores para SP, com a camionete do Edson e com um ônix locado. Afirmou que estava no veículo locado do Eric. Apontou que próximo a Itu foram abordados pela polícia, tendo um passageiro do ônix comentado que o veículo estava irregular e que era para ser apreendido. Afirmou que desde a abordagem do veículo até o veículo ser liberado para continuidade da viagem ficaram parados aproximadamente 2 horas. Apontou que o evento em SP duraria 2 dias. Afirmou que chegaram atrasadas no evento. Apontou que a esposa do Edson, em São Paulo, atingiu o veículo locado dando ré na camionete, e, pelo que sabe, e pelo que falaram, não fizeram boletim de ocorrência porque o carro estava irregular. Apontou que o evento foi realizado na casa que tinha sido locada. Apontou que, quando chegaram, só tinha o proprietário ou caseiro, e já tinham pessoas aguardando fora para o evento, mas não podiam entrar porque o responsável pelo evento e pela casa era o autor Edson, e somente quando ele chegou é que o evento pode ser iniciado. Afirmou que saíram pensando no trânsito, mas pela parada, quando chegaram em SP, pegaram um pouco de trânsito.

Descritos os depoimentos, passo a análise individualizada dos pontos controvertidos e pedidos formulados pelas partes em ambos os processos.

2.1. DA REPARAÇÃO DOS DANOS EM VIRTUDE DO VEÍCULO LOCADO NÃO ESTAR COM O LICENCIAMENTO REGULAR

Nesse ponto, verifico que incontroverso que o veículo que foi locado pelo primeiro autor do primeiro processo (chevrolet onix, placa FOW5244) efetivamente não tinha licenciamento.

Também incontroverso e amparado em robustas provas documentais que, por tal fato, o veículo locado foi autuado durante viagem feita pelos autores (v. fls. 20 e 27). E, como se não bastasse, as provas produzidas nos autos indicam que, de fato, o veículo só “não foi recolhido ao pátio (somente) por falta de meios” (fl. 20). Nesse ponto, verifico que, no caso, não se tratou de mera autuação. Isso porque, os autores ficam (o primeiro autor no outro veículo que seguia junto na viagem e o segundo como condutor do veículo locado) parados por aproximadamente duas horas, conforme depoimentos harmônicos das testemunhas, aguardando a conclusão do procedimento feito pelos policiais para apreensão do veículo e levada deste para o

pátio.

Por certo, para além do longo tempo perdido na beira da estrada por falha grave das requeridas, é certo que, durante todo o período, os autores inegavelmente permaneceram em situação de grande angústia, já que já estavam no meio da viagem que seria frustrada por não terem outros meios de prosseguirem.

Também não se pode olvidar que as testemunhas relataram que, por conta do tempo que permaneceram parados na abordagem/autuação, acabaram chegando atrasado no evento que já tinham marcado na cidade destino.

Por certo, as requeridas, como prestadoras de serviço, deveriam ter entregado o carro locado em perfeitas condições e com toda a documentação em dia para o locatário rodar, conforme já deixou assente a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO MORAL. APREENSÃO DE VEÍCULO LOCADO. ATRASO NO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. CONDUÇÃO DOS LOCATÁRIOS EM VIATURA DA POLÍCIA. VIOLAÇÃO À HONRA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Comete ato ilícito a locadora de veículos que aluga bem móvel com atraso no pagamento do licenciamento, sendo este apreendido e seus condutores conduzidos em viatura policial. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante/vencedor, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Apelação de Dallas Rent a Car Ltda improvida. Apelação de Ferdinando Desideri Neto e Andrezza Cristina da Rocha Lima provida. (TJ-AM 07000698320128040001 AM 0700069-83.2012.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 14/09/2014, Primeira Câmara Cível)

No caso em tela, mesmo que não tenha havido a efetiva apreensão do veículo, a situação vivenciada pelos requerentes supera o mero aborrecimento e enseja dano moral, já que, repita-se, os autores passaram duas horas à beira da estrada por culpa grave das requeridas, tendo a certeza de que o carro seria apreendido e não teriam meios para seguir a viagem, além de chegarem atrasados devido a isso no evento que possuíam.

E, vale acrescentar que os áudios de fls. 02 e documentos de fls. 22 demonstram que o segundo autor foi incluído como condutor adicional antes da viagem, de forma que o fato dele estar dirigindo quando da abordagem em nada altera a dinâmica do ocorrido.

Assim, ambos os autores fazem jus a reparação dos danos morais, já que foram diretamente afetados com o ilícito praticado pela ré: o primeiro autor como consumidor propriamente dito, e que acompanhou toda a situação no carro ao lado; o segundo como consumidor por equiparação, já que inegável que o condutor do veículo que recebe a notícia de que o carro que conduz vai ser apreendido, além de ser obrigado a permanecer duas horas aguardando o deslinde do feito, acaba sendo igualmente afetado.

No que se refere ao quantum debeatur, como se sabe o dano moral deve ser sempre sedimentado em uma duplicidade de caráter, ou seja, compensação e punição.

Compensação para minimizar o sofrimento da vítima, e punição para desmotivar o causador do dano a reincidir na sua prática.

Sopesados todos os pontos acima, entendo razoável a quantia total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, sendo metade disso para cada autor (R\$2.500,00 para cada).

2.2. DOS DANOS OCASIONADOS NO VEÍCULO E DOS VALORES COBRADOS

De início, saliento que, neste momento, serão tratados, conjuntamente, todos os demais pedidos ainda pendentes de análise, quais sejam: i) pedido do locatário para que as rés sejam condenadas a restituir em dobro a importância indevidamente cobrada, consistente na quantia de R\$ 1.600,00 (R\$ 800,00 x 2); ii) pedido para obrigar as locadoras rés a fazerem no mínimo mais 02 orçamentos, ou então, que autorize o primeiro autor, a ter acesso ao veículo, para fazer orçamentos em empresas de funilaria credenciadas com a seguradora das rés; iii) pedido feito pela locadora, autora no segundo processo, para condenação do locatário ao pagamento de R\$ 4.613,35 pelos danos causados e valores ainda em aberto.

De início, reputo como incontroverso em ambos os processos que o locatário devolveu o veículo locado com danos que não existiam quando da retirada do veículo. Resta saber se faz jus a locadora ao recebimento do valor pedido; se o autor, de fato, tem direito a ser restituído em dobro pelo valor bloqueado em seu cartão e se as rés devem ser obrigadas a fornecerem outros orçamentos.

No caso, os danos ocasionados ao veículo estão bem descritos no documento de fls. 12 do proc. 1000086-82.2022, movido pela locadora. Aliás, noto que o locatário, em momento algum dos autos, impugna os danos ali causados (apenas contesta os valores cobrados, principalmente pelas peças).

Nesse ponto, embora a locadora não negue que só tenha elaborado um orçamento, é certo que o orçamento e conserto foram feitos por empresa de renome da região (concessionária Fiat de Assis).

Assim, não havendo dúvidas da lisura da referida empresa em nossa região, e não tendo o autor produzido qualquer indicativo de que os valores cobrados não correspondem a verdade por peças originais, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de apresentação de outros orçamentos.

Nesse ponto, destaco que a diferença dos valores das peças indicadas às fls. 27 do processo 1000086-82.2022, ao que consta, se refere ao fato de os anúncios trazidos pelo locatário se tratarem de peças não originais, ao passo que, como é de conhecimento notório, a concessionária que consertou o veículo apenas trabalha com peças originais.

Não obstante, saliento desde já que o fato de não terem sido realizados outros orçamentos não trará qualquer prejuízo efetivo ao autor.

Isso porque, no caso em tela, assiste razão ao locatário em afirmar que tinha celebrado seguro para proteção do veículo locado. Isso é comprovado no próprio contrato de aluguel de fls. 09 do proc. 1000086-82.2022.

Dessa forma, a cobrança efetuada pelos danos do veículo deve se limitar aos R\$2.000,00 trazidos no contrato firmado (contrato previa, em caso de "danos ao carro: R\$ 2.000,00" - fls. 09 do proc. 1000086-82.2022).

Por certo, referido valor indicado no contrato se mostra legítimo, já que necessário cobrir os custos da franquia etc.

Contudo, não assiste razão à locadora ao afirmar que o acionamento do seguro não foi possível porque o locatário sequer informou que tenha ocorrido dano quando da devolução do carro e porque ele não realizou boletim de ocorrência, o que levaria a cobrança do valor total gasto no conserto e não o valor do acionamento do seguro.

Quanto ao primeiro ponto, é certo que a alegação do locatário, de que avisou dos danos tão logo devolveu o carro, é verossímil. Isso porque, é de conhecimento notório que, quando da devolução, é feito uma vistoria no veículo pelos prepostos da locadora, para identificar eventuais danos causados. Assim, não soa crível que o dano tenha sido identificado somente após a conclusão da devolução.

Aliás, noto que o orçamento apresentado pela FIAT foi realizado aproximadamente uma hora depois da chegada do veículo no pátio da locadora (fl. 12), o que torna compatível a versão do requerente de que ficou aguardando no local a chegada do orçamento.

Quanto ao segundo ponto, verifico que nada impedia a locadora, ao verificar que o valor do conserto seria superior ao da franquia pactuada no contrato de fls. 09, de acionar o seguro contratado pelo locatário naquele momento da devolução.

Isso porque, em que pese a locadora elenque, em suas condições, que para acionamento de seguro é necessário boletim de ocorrência, é certo que não trouxe qualquer documento indicando que a seguradora efetivamente deixou de cobrir o sinistro por falta do referido documento.

De mais a mais, é público e notório que, para acionamento de seguro, o boletim de ocorrência "é necessário apenas em casos de roubo ou furto, e em acidentes que envolvam vítimas ou terceiros".

Aliás, se até mesmo para sinistros do seguro DPVAT referido documento pode ser dispensado, com muito mais sentido que o seja em uma pequena batida, sem vítimas, e confessada pelo próprio locatário como sendo de sua responsabilidade.

Por tais motivos, reputo que, quanto aos danos ocasionados ao veículo segurado, deve haver limitação do valor a ser pago pelo locatário em R\$2.000,00.

Assim, tomando-se por base a planilha de fls. 07 do processo movido pela locadora, deve ser substituído os R\$3.958,01 relacionadas ao sinistro pelo valor de R\$2.000,00 (teto do acionamento do seguro).

Quanto aos demais valores cobrados (fls. 07) e impugnadas pelo locatário, reputo que assiste razão à este unicamente quanto a taxa de aluguel de 12%.

Isso porque, a jurisprudência vem deixando assente que referida cobrança pela locadora é ilegal, já que sequer é claramente apontada no contrato celebrado (fls. 09) e representaria, na verdade, num valor da diária superior ao originalmente contratado, além de se tratar de custo inerente a atividade empresarial de locação de veículo, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO (...) Cobrança de taxa de aluguel. Ausência de aceite ou discriminação dos valores no contrato assinado pelo consumidor. Violação ao art. 6º, III, do CDC. Alteração no preço do contrato realizada de forma unilateral pela requerida. Prática vedada pelo art. 51, X, do CDC. Repetição de indébito devida. Restituição na forma dobrada do art. 42 do CDC. Má-fé da prestadora de serviços não comprovada. Ilícito limitado à violação do dever de informação. Precedentes. Litigância de má-fé da requerida. Não ocorrência. Mera interpretação equivocada dada a precedente judicial. Ausência de dolo. Danos morais indevidos. Mero aborrecimento. Não comprovação de situação excessivamente vexatória ou humilhante, a ensejar a reparação pretendida. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10094336920208260047 SP 1009433-69.2020.8.26.0047, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/02/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INCIDÊNCIA DO CDC PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ALUGUEL DE 12% SOBRE O VALOR DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA QUE, AO RECONHECER A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, (...) ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA TURMA. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 15, XI DA RESOLUÇÃO Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 (TJBA, Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0007208-07.2020.8.05.0103 Processo nº 0007208-07.2020.8.05.0103, J. 15 de março de 2022).

Por outra via, reputo que todas os demais valores discriminados às fls. 07 são legítimos, de forma que o cálculo do valor devido pelo locatário pagar, em substituição ao documento de fls. 07, representa, na mesma ordem da lista constante do referido documento, os seguintes valores:

- 512,92;
- 167,50;
- 65,00;
- 32,00;
- 51,30;
- 2.000,00 (em substituição aos R\$3958,01 mencionados);
- 31,25
- 578,16 (excluído por ser ilegal, como acima reconhecido);

TOTAL: 2.859,97
PAGAMENTO FEITO: R\$ 782,79
SALDO DEVIDO: R\$ 2.077,18

Assim, restaria ao locatário pagar R\$ 2.077,18, motivo pelo qual procede em parte o pedido de cobrança feito pela locadora.

Por outra via, é certo que foi realizada, ainda, um bloqueio no cartão do

locatário, quando da locação, de R\$800,00 (fls. 30 do proc. 1000885-62.2021), o que inclusive está sendo impugnado pelo locatário, com pedido de devolução em dobro.

Contudo, não lhe assiste razão, já que é legítimo que a locadora, quando da locação, realize essa pré-autorização no cartão de crédito do locatário como garantia mínima em caso de eventual dano ocasionado pelo locatário.

Assim, considerando que, de fato, o locatário ainda permaneceu com débito superior ao referido montante, inexistente qualquer ilegalidade em sua cobrança diretamente no cartão de crédito do autor.

A única ressalva é que referido valor, caso tenha sido posteriormente confirmado (e não apenas mantido como pré-autorizado, já que às fls. 30 do proc. 1000885-62.2021 é indicado que ainda estaria em processamento, por pré-autorização), deverá o referido valor ser utilizado para abatimento do valor devido pelo locatário.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em relação ao processo n. 1000885-62.2021, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, para o fim de condenar as requeridas Localiza Rent a Car e A-Tração Locadora Ltda, solidariamente, ao pagamento de R\$5.000,00 à título de danos morais, sendo metade do referido valor para cada autor. Sobre referido valor, incidirá correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença (data do arbitramento).

Já que no que se refere aos pedidos formulados nos autos n. 1000086-82.2022, também com fulcro no art. 487, I, do CPC, OS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, para condenar o requerido Edson Aparecido Meneghetti Junior ao pagamento de R\$ 2.077,18 à autora A-Tração. Referido valor deverá ser corrigido desde a data da devolução do veículo (04/10/2021), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Saliento que, caso o pré-bloqueio no cartão do locatário, quando da locação, de R\$800,00, tenha sido posteriormente confirmado, deverá ser utilizado para abatimento do valor devido pelo locatário.

Fica também autorizada a compensação de valores entre as partes.

Deixo de fixar os encargos sucumbenciais, haja vista a ausência de má-fé das partes (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Consigne-se que em caso de recurso da presente decisão, havendo pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverá a parte recorrente apresentar nos autos, juntamente com a petição do recurso, os seguintes documentos, sob pena de indeferimento do benefício: 1) comprovante de rendimentos ou de benefício, se aposentado(a); 2) declaração de Imposto de Renda ou declaração de isenção, de próprio punho; 3) extratos bancários dos últimos 02 meses, caso não declare Imposto de Renda.

Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, ressalto que, nos termos do Comunicado CG 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, o preparo corresponderá: i) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; ii) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório/sentença ilíquida; iii) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os

critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Saliento que, no caso de recurso da locadora A-Tração Locadora Ltda. no proc. 1000086-82.2022, deverá ser abatido, para cálculo das custas, os valores já despendidos quando do ajuizamento da ação (custas às fls. 14/15 e 20).

P.R.I.

Quata, 28 de outubro de 2022.